

1000395-78.2021.8.26.0538

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: DIREITO CIVIL

Magistrado: GUILHERME MARTINS DAMINI

Comarca: Santa Cruz das Palmeiras

Foro: Foro de Santa Cruz das Palmeiras

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... da 'suspeita concreta da prática de furto', agiu dentro dos limites aceitáveis, inexistindo dolo, culpa ou má-fé por parte de seus prepostos, por ocasião da abordagem da agravante. À vista de tais fatos, soberanamente delineados pela Corte de origem, a modificação do julgado, conforme pretendida, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é incompatível com a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Cruz das Palmeiras

Foro de Santa Cruz das Palmeiras

Juizado Especial Cível e Criminal

Avenida do Café, 665, Santa Cruz Das Palmeiras-SP - cep 13650-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1000395-78.2021.8.26.0538 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1000395-78.2021.8.26.0538

Classe - Assunto:

Procedimento do Juizado Especial Cível - DIREITO CIVIL

Requerente:

Carlos Alberto Sanches Bonito

Requerido:

Marcelo de Faria

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME MARTINS DAMINI

Vistos.

Dispensado o relatório (art. 38, Lei 9.099/95). Fundamento e decido.

I - FUNDAMENTAÇÃO

O feito comporta julgamento antecipado, na forma do art. 355, I, do CPC, pois não houve requerimento de dilação probatória.

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, examino o mérito.

Trata-se de ação ordinária, por meio da qual o autor busca a condenação da contraparte ao pagamento de indenização por dano moral, decorrente de violação à honra e à imagem, por supostas difamação e denunciação caluniosa.

A Constituição Federal assegura o direito de petição (art. 5º, XXXIV, "a"), do qual decorre a liberdade de se arvorar representações, queixas, denúncias, pedidos de providências e delações (notitia criminis), perante os órgãos competentes, em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder. Trata-se de direito fundamental indissociável do regime democrático (art. 1º, caput) e do usufruto pleno da vida digna (art. 1º, III).

Entretanto, seu exercício não é irrestrito e absoluto, devendo observar os limites impostos pelo ordenamento jurídico e se dar de forma harmônica em relação aos demais direitos instituídos. É o que decorre do princípio da convivência das

liberdades públicas.

Caso contrário, dá-se o abuso do direito (art. 187, CC), ato ilícito de cunho objetivo, que dispensa a presença do dolo ou da culpa (Enunciado 37, CJP), caracterizado pela extrapolação manifesta do espaço de atuação permitido ao indivíduo, que termina por vulnerar a esfera jurídica alheia. Somado do dano e do nexo de causalidade, enseja a configuração da responsabilidade civil aquiliana (art. 927, CC).

No caso em tela, foi lavrado boletim de ocorrência, registrando relato da parte ré, no sentido de que o autor teria por ele se passado, para oferecer crédito consignado a terceiro (fls. 16/17).

Todavia, a parte ré não incorreu em ato ilícito, em ambas as situações ventiladas na peça de ingresso, consoante será explicitado adiante.

Com efeito, à míngua de evidências em contrário, o processado se limitou a exercer regularmente seu direito de petição (art. 188, I, CC), noticiando ao poder público situação concreta.

Não se pode ignorar que a parte demandante sequer trouxe à cognição judicial o desfecho da apuração policial sobre o caso, de modo a se aferir a veracidade ou não da imputação, tampouco evidências de que o processado agiu de má-fé, tendo em vista que há incontroverso (art. 374, III, CPC) envolvimento do promovente e sua companhia com a empresa de crédito anteriormente explorada pelo demandado.

A jurisprudência é pacífica a respeito do tema:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA A INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. SUSPEITA DA PRÁTICA DE CRIME. PRISÃO EM FLAGRANTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RESPONSABILIDADE CIVIL INDEPENDENTE DA CRIMINAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.

MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. Consoante jurisprudência desta Corte, "salvo casos de má-fé, a notícia criminis levada à autoridade policial para apuração de eventuais fatos que, em tese, constituam crime, em princípio não dá azo à reparação civil, por constituir regular exercício de direito, ainda que posteriormente venha a ser demonstrada a inexistência de fato ilícito" (Resp 468.377/MG, Quarta Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 23/6/2003). 2. O aresto impugnado foi categórico em afirmar a ausência de responsabilidade da ora agravada pelos alegados danos morais, haja vista que, diante da 'suspeita concreta da prática de furto', agiu dentro dos limites aceitáveis, inexistindo dolo, culpa ou má-fé por parte de seus prepostos, por ocasião da abordagem da agravante. À vista de tais fatos, soberanamente delineados pela Corte de origem, a modificação do julgado, conforme pretendida, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é incompatível com a via estreita do recurso especial. Incidência da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no Ag 1377174/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2012, DJe 15/10/2012) (Destaquei)

"Responsabilidade civil. Dano moral. Instauração de inquérito policial para apuração da prática de injúria real e ameaça (art. 140, § 2º, II e 147 do Código Penal). Superveniente arquivamento por ausência de elementos que comprovassem a tipicidade. Direito de petição (art. 5º, XXXIV, "a", da CF/88). Notícia criminis que reflete exercício regular de direito (art. 188 do Código Civil). Não comprovado dolo ou má-fé na conduta da apelada (art. 373, I do CPC). Denúnciação caluniosa inocorrente. Danos morais não configurados. Sentença mantida. Recurso desprovido." (TJSP; Apelação Cível 1012397-40.2018.8.26.0068; Relator (a): Rômulo Russo; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 15/12/2020; Data de Registro: 15/12/2020) (Destaquei)

Noutro giro, quanto à mensagem de áudio (fl. 65), verifico que a parte ré se limitou a externar preocupação de seu filho permanecer em companhia do autor, relatando que sob este pesam ocorrências e processos, o que reflete nada mais do que a realidade, conforme se depreende de sua certidão e folha de antecedentes criminais, juntadas às fls. 1/7 das peças sigilosas.

Nesse cenário, não se fazem presentes todos os requisitos necessários à imputação do dever de indenizar, pelo que a tutela jurisdicional invocada na peça de ingresso não pode ser concedida (art. 5º, XXXV, CF).

De rigor, portanto, a rejeição integral do pleito deduzido em juízo.

II - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, c/c art. 490, ambos do CPC.

Sem custas e honorários nesta fase, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

Advirto que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, dentre os quais se incluem os voltados à mera rediscussão do julgado, ensejará a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, sem prejuízo de outras sanções processuais, de acordo com o caso.

Caso almeje interpor recurso inominado, de modo a possibilitar a apreciação do pedido de concessão da gratuidade da justiça, a parte interessada deverá apresentar, sem prejuízo da juntada de outros documentos que entender pertinentes, sob pena de indeferimento do benefício: a) cópia das últimas folhas de sua carteira do trabalho, ou comprovante de renda mensal, e de eventual cônjuge; b) cópia dos extratos bancários de contas de sua titularidade, dos últimos três meses; c) cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três meses; d) cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à Secretaria da Receita Federal, ou de efetiva comprovação de que é isento de tal obrigação. Os documentos deverão ser marcados como sigilosos no sistema pelo próprio interessado.

Com vistas à indução de comportamento cooperativo, advirto a parte que, em caso de impugnação à concessão do benefício e verificada a má-fé na formulação do pleito, ficará ela sujeita à condenação ao pagamento de até o décuplo do valor devido a título de multa, a ser revertida à Fazenda Pública (art. 100, parágrafo único, CPC).

Oportunamente, dê-se baixa e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Dispensado o registro (Provimento CG n. 27/2016).

Santa Cruz Das Palmeiras, 13 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA